E-book jurídico: Mascarello Haus Advocacia

Medidas trabalhistas adotadas pelo Governo Federal para concessão do Auxílio Emergencial.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

*Autorizada a reprodução deste conteúdo, no todo ou em parte, para fins informativos a qualquer cidadão.

Uma informação representa segurança e assertividade.

Uma informação apresenta soluções.

Uma informação muda o mundo.



MASCARELLO HAUS ADVOCACIA



MEDIDA PROVISÓRIA 936/2020

Define medidas sobre de implantação e concessão do Benefício Emergencial aos trabalhadores e ações complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Em 1º de abril de 2020, o Governo Federal publicou a Medida Provisória (MP) n. 936, que institui "o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública, decorrente do coronavírus (covid-19)".

Em outras palavras, é a Medida Provisória que regulamenta a concessão do benefício emergencial e estabelece soluções para enfrentamento da crise, ao empregado, que preveem as seguintes medidas: (i) o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; (II) a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e (III) a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Importante esclarecer que questões práticas não definidas pela medida provisória feitas pelo Governo e que venham a ser disponibilizadas posteriormente, tão logo sejam publicadas serão objeto de Comunicado específico.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

As principais regras trazidas pela Medida Provisória são as seguintes:



MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Quais são os objetivos das Medidas?

Não se deve perder de vista que o objetivo das medidas é a preservação do emprego e da renda, alinhados com os demais princípios da ordem econômica, pois se não houver garantias da preservação e manutenção da atividade econômica, não será possível assegurar a manutenção do emprego e da renda.

Quais medidas estão previstas no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda?

I - O pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda;
II - A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e
III - A suspensão temporária do contrato de trabalho.

Instrumento de Negociação: Acordo Individual ou Acordo Coletivo (faculdade)

I - Salário igual ou inferior a R$ 3.135,00; ou
II - Salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (R$ 6.101,06 X 2 = R$ 12.202,12 portador de diploma de nível Superior).

Instrumento de Negociação: Convenção ou Acordo Coletivo

Previsão de Salário entre R$ 3.135,00 e R$ 12.202,12, exceto em casos de redução de jornada de trabalho e de salário de 25%, que pode ser negociada por acordo Individual.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

QUANTO À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO COM REDUÇÃO DO SALÁRIO

Quais os percentuais de Redução que podem ser pactuados por Acordo Individual?

a) 25% (vinte e cinco por cento);
b) 50% (cinquenta por cento); ou
c) 70% (setenta por cento).

Obs.: Percentuais diversos somente com intermediação de Sindicato. Nesse caso, há diferença também no valor do Benefício Emergencial, se o Empregador comunicar o Governo Federal e utilizar o benefício.

Qual prazo Máximo?

- 90 (noventa dias).

Obs O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado:
I - da cessação do estado de calamidade pública;
II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período de redução pactuado; ou
III - da data de comunicação do empregador se ele decidir antecipar o fim do período de redução pactuado (exemplo: por necessidade de retomada das atividades).

Com relação à manutenção do Salário e Benefícios, como fica?

O empregador teria que pagar o salário (reduzido – 25%, 50% ou 70% e manter os benefícios, por exemplo, plano de saúde do funcionário, mas ficará limitado ao prazo de 90 dias.

Caso o empregador solicitar o Benefício Emergencial, o salário e o benefício serão somados.

Obs.: Se o Empregador solicitar o Benefício Emergencial ainda assim poderá fornecer AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL, em valor a ser negociado com o respectivo empregado.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Como ocorre a suspensão do contrato de trabalho?

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO dispensa do empregado cumprir suas funções (nem presencial, nem a distância home office ou coisa parecida)

E quais os prazos deverão ser respeitados?

- Deve ser comunicado com dois dias corridos de antecedência;
- Durará até 60 dias, podendo ser fracionado em 2 períodos de 30 dias.

Obs: O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado:
I - da cessação do estado de calamidade pública;
II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e suspensão pactuado; ou
III - da data de comunicação do empregador se ele decidir antecipar o fim do período de suspensão pactuado (por necessidade de retomada das atividades, por exemplo).

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

A respeito da manutenção dos Benefícios, como fica?

- O empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador;
- O empregado poderá recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo.

E com relação a Ajuda Compensatória?

Possui natureza indenizatória, não integra salário, tampouco, a base de cálculo do Imposto de Renda, Contribuição Social ou FGTS. Poderá ser deduzida da base de cálculo para apuração do Lucro Real.

Aplica-se da seguinte forma:

- Para EMPRESAS com receita superior a R$ 4.800.000,00 em 2019 – "DEVEM" pagar ajuda compensatória mensal no percentual de 30% do Salário do Empregado;
- Para EMPRESAS com receita inferior a R$ 4.800.000,00 em 2019 – "PODEM" conceder ajuda compensatória, neste caso, o valor será definido por acordo ou negociação coletiva.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

BENEFÍCIO EMERGENCIAL, importante saber!

Posso cumular o benefício emergencial?

- O empregado que possuir mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente um Benefício Emergencial de preservação do emprego e da renda para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho;

- Entretanto, existe um limite de valor para quem tem contrato de trabalho intermitente, que será de R$ 600,00, ainda que o trabalhador possua mais de um trabalho intermitente.

Quais medidas de conformidade a MP aborda?

O Benefício não será devido ao empregado que esteja:

I - Ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo; ou

II – Gozando de:

a) Benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 124 da Lei nº 8 213 de 24 de julho de 1991;

b) Seguro desemprego, em qualquer de suas modalidades; e

c) Bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n 7.998 de 1990.

Obs: Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda pago indevidamente ou além do devido (por conta de informações incorretas ou fraude), serão inscritos em Dívida Ativa da União e passível de execução judicial (art. 5º, §7º).

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

Que tipo de empresa pode se valer das medidas desta MP?

- Apenas as empresas exclusivamente privadas;
- Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista não podem se valer das medidas.

Como fica a estabilidade de emprego?

- Durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; e
- Após o restabelecimento do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão.

Obs: se a empresa não solicitar o benefício emergencial aos empregados, não haverá estabilidade.

É preciso comunicar ao sindicato?

Atualmente, Não, o STF entendeu no julgamento liminar da ADI nº 6363 que "são válidos e legítimos os acordos individuais celebrados na forma da MP 936, produzindo efeitos imediatos, valendo não só no prazo de 10 dias para comunicação ao sindicato, como também nos prazos estabelecidos no Título VI da CLT, agora reduzidos pela metade pelo art. 17, III da MP. Ficou também determinada a possibilidade de adesão pelo empregado à convenção ou acordo coletivo posteriormente firmados, os quais prevalecerão sobre os acordos individuais, naquilo que conflitarem, pelo princípio da norma mais favorável. Subsistirão integralmente os acordos individuais tal como pactuados pelas partes no silêncio do respectivo Sindicato. *(Entretanto, ainda pendente julgamento definitivo sobre o tema)*

E quando se tratar de serviço público ou atividade essencial?

Neste caso, deverá ser observado o previsto na Lei 7.783/89 (Lei de Greve) e na Lei 13.979/20, ou seja, a redução ou suspensão não podem afetar o fornecimento do serviço.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA

As presentes medidas são alternativas e, não necessariamente, se cumulam com o Pagamento do Benefício, ou seja, o empresário poderá acordar a redução de jornada e a suspensão do salário e suportar os encargos e remuneração do período, sem solicitar o benefício emergencial, embora possa não ser tão vantajoso e, ainda, existam outras soluções. Por isso, cada empresário deverá avaliar a importância de solicitar o benefício, cumulado com a redução de jornada ou redução do contrato de trabalho.

MASCARELLO HAUS ADVOCACIA


MASCARELLO
HAUS
ADVOCACIA
Miratáira Helena Mascarello Haus
- OAB/SC 46.446
- miratáira@mascarellohaus.adv.br
Lucas Flores
- OAB/SC 5.925-B
- lucas@mascarellohaus.adv.br